REPÚBLICA ARGENTINA

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

260115/24

EXPEDIENTE NÚMERO

260115/24

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 1

Secretaría: 2

CARÁTULA / PARTES

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO S/ APREMIO

MATERIA

Civil

Documento Digital Generado por Sistema LexView Pro — Corrientes, Argentina

REPUBLICA ARGENTINA

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

Expte.Nº: **EXP - 260115/24**

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO.01

Fecha Presentación MR: 12/06/2024
Fecha de Ingreso al Juzgado: 28/06/2024

Secretaría: 02

ACTOR

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

C/

GOMEZ MARCELO FABIAN

S/

APREMIO

Monto del Juicio: 72555.48

Juez: OTAZO RITA ELIZABETH
Secretario: JOSE EVARISTO LOPEZ
Repr. Actor: SEGOVIA DANIEL ERNESTO
Repr. Dem.:
Repr. Otros:
Fiscalía:
Asesoría:
Defensoría:

260115/24

RECIBO
Mesa Receptora Única

Fecha y Hora: 05/07/2024 12:16 Motivo: **Recusación sin Causa**

Juzgado/Sala: **JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO.01** Secr.: **02**

Constancia de Recepción de Expediente: **EXP-260115/24**

Carátula: **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO**

Monto: 72555,48

Observaciones: SE ADJUNTA DEMANDA EN PDF CON 4 IMAGENES.

Obs. Cambio: Se remite expte. 260115 en formato papel 4 fs.- recibido del Juzgado de ejecucion Tributaria conforme Prov. 7944 del 1-7-24 que ordena remitir al subrogante legal en atencion a la rec.sin causa deducida al Sr .Juez.

Adrema / Dominio:

Representantes Actora: SEGOVIA DANIEL ERNESTO

Representantes Demandada:

Representantes Otros:

REMITO
Mesa Receptora Única

Fecha y Hora: 05/07/2024 12:16 Motivo: **Recusación sin Causa**

Juzgado/Sala: **JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO.01** Secr.: **02**

Constancia de Recepción de Expediente: **EXP-260115/24**

Carátula: **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO**

Monto: 72555,48

Observaciones: SE ADJUNTA DEMANDA EN PDF CON 4 IMAGENES.

Obs. Cambio: Se remite expte. 260115 en formato papel 4 fs.- recibido del Juzgado de ejecucion Tributaria conforme Prov. 7944 del 1-7-24 que ordena remitir al subrogante legal en atencion a la rec.sin causa deducida al Sr .Juez.

Adrema / Dominio:

Representantes Actora: SEGOVIA DANIEL ERNESTO

Representantes Demandada:

Representantes:

COPIA PARA TRASLADO

BUENOS AIRES, 10 DIC 2010

VISTO el Expediente Nº 11.376/08 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes Nº 12.954, Nº 24.557, Nº 24.946, los Decretos Nº 411 de fecha 21 de febrero de 1980, texto ordenado por el Decreto Nº 1.265 de fecha 06 de agosto de 1987, la Resolución S.R.T. Nº 772 de fecha 29 de julio de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Asuntos Judiciales solicitó oportunamente la contratación de abogados a fin de reemplazar a los letrados de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION (P.T.N.) en las provincias.

Que la referida necesidad se fundamenta en que la Ley Nº 24.557 confirió a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) la responsabilidad de actuar en carácter de órgano de contralor y supervisión del sistema de Riesgos del Trabajo.

Que el cumplimiento de dicho cometido conlleva necesariamente el desarrollo de acciones judiciales ante distintos Fueros y Jurisdicciones, como la realización de diversas actividades ante dependencias administrativas, policiales e instancias extrajudiciales.

Que esta S.R.T. cuenta asimismo entre sus responsabilidades primarias con la administración del Fondo de Garantía creado por el artículo 33 de la Ley Nº 24.557.

Que el mencionado Fondo reviste carácter solidario, por cuanto sus recursos se destinan a financiar el costo de las prestaciones en especie y dinerarias que correspondan a los trabajadores accidentados cuyo empleador omitiera afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo o autoasegurarse y fuera declarado judicialmente su estado de insuficiencia

"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"
1762
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO FOLIO 395.

patrimonial.

Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo impulsa las ejecuciones fiscales masivas de las llamadas cuotas omitidas con destino al Fondo de Garantía, así como de los importes correspondientes a multas impuestas a empleadores y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) por incumplimiento a la normativa vigente.

Que los profesionales a apoderar están contratados por esta S.R.T., bajo la modalidad de Locación de Servicios regulado por Decreto Nº 2.345 de fecha 30 de diciembre de 2008.

Que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION se ha expedido favorablemente respecto de la posibilidad de otorgar representación a otros abogados contratados, tal como fuera opinado en los Dictámenes Nº 316 de fecha 30 de agosto de 2004, Nº 110 de fecha 18 de mayo de 2007, Nº 265 de fecha 12 de noviembre de 2008, Nº 14 de fecha 02 de febrero de 2009, Nº 31 de fecha 24 de febrero de 2009 y Nº 8 de fecha 11 de enero de 2010.

Que mediante el Dictamen P.T.N. Nº 267 de fecha 05 de noviembre de 2010, en el marco del artículo 16 de la Ley Nº 12.954, del artículo 1º de la Resolución P.T.N. Nº 17 de fecha 17 de marzo de 2009 y del artículo 66 in fine de la Ley Nº 24.946, el Señor Procurador del Tesoro de la Nación vertió opinión sin objetar a los profesionales en cuestión.

Que en tal sentido, resulta procedente dictar el acto administrativo destinado a apoderar a los abogados: Alejandro OCKIER, Edgardo Daniel TEDESCO, Miguel Ángel BELAGARDI, Daniel Ernesto SEGOVIA, Hugo Fernando CAYZAC, Matias Nicolás ASCOETA y a la abogada Patricia Viviana GOMEZ.

Que el Decreto Nº 411 de fecha 21 de febrero de 1980, texto ordenado por el

"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"
1762
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO FOLIO 396.

Decreto Nº 1.265 de fecha 06 de agosto de 1987, establece las condiciones de aplicación respecto de las facultades de representación a otorgarse a los referidos letrados.

Que conforme lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 772 de fecha 29 de julio de 2009, la cual aprobó la estructura orgánica de esta S.R.T., la Gerencia de Asuntos Legales resulta el sector competente para administrar y supervisar la actividad de los letrados asistentes.

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a los abogados: Alejandro OCKIER (M.I. Nº 22.920.960), Edgardo Daniel TEDESCO (M.I. Nº 28.190.409), Miguel Ángel BELAGARDI (M.I. Nº 27.563.354), Daniel Ernesto SEGOVIA (M.I. Nº 10.567.591), Hugo Fernando CAYZAC (M.I. Nº 29.129.715), Matías Nicolás ASCOETA (M.I. Nº 26.336.128) y a la abogada: Patricia Viviana GOMEZ (M.I. Nº 29.144.346), para ejercer la representación y patrocinio jurídico de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) en todas las causas que tramiten por ante cualquier fuero o jurisdicción, en toda actuación ante los Ministerios Públicos o sede administrativa llevada a cabo en cualquier jurisdicción, en causas o trámites sometidos a la instrucción policial y en todo tipo de gestiones o trámites de carácter

"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"
1762
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO FOLIO 397.

extrajudicial.

ARTICULO 2º.- Establécese que las facultades otorgadas a los letrados incluyen, entre otras: la de representar en juicio, entablar y contestar demandas, recursos o reconvenciones, actuar a tales efectos ante todos los juzgados, cortes y tribunales superiores o inferiores de cualquier fuero o jurisdicción con escritos, solicitudes, documentos, pruebas, proposición de testigos y demás justificativos e instrumentos que se requieran, así como interponer recursos cuando sean procedentes, hacer absolver posiciones, exigir juramentos, cauciones y garantías, solicitar embargos y otras medidas cautelares, desembargos, inhibiciones y sus levantamientos, ventas o remates de bienes de deudores, desalojos y lanzamientos, efectuar pagos por consignación, formular denuncias, deducir acciones posesorias y petitorias que sean necesarias para asegurar los derechos confiados a su defensa, decir de nulidad o falsedad, tachar, recusar con o sin expresión de causa, laborar y firmar actas, proponer peritos de distintas profesiones o especialidades y demás personal necesario para que dictamine sobre cualquier ciencia o arte, proponer, aceptar o rechazar concordatos, pedir quiebras o concursos civiles, asistir a juntas de acreedores, aceptar adjudicaciones de pago y demás condiciones que se propongan, pedir transferencia de fondos a las cuentas oficiales que se indiquen y otorgar judicialmente los descargos emergentes de los pagos así realizados, y en general, realizar todos los demás actos, gestiones y diligencias que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, en los términos del Decreto Nº 411 de fecha 21 de febrero de 1980, texto ordenado por el Decreto Nº 1.265 de fecha 06 de agosto de 1987.

ARTICULO 3º.- Interprétase que tanto las referencias al ámbito de actuación como las facultades otorgadas por la presente resolución tienen carácter meramente enunciativo y no

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
FOLIO
398.

taxativo.

ARTICULO 4°.- Determínase que las facultades enunciadas en el segundo párrafo del artículo 8° del Decreto N° 411/80 –conforme texto ordenado mediante el Decreto N° 1.265/87- a saber: formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, rescindir contratos, someter a juicio arbitral o de amigables componedores, aceptar herencias o legados e iniciar y proseguir juicios sucesorios, sólo serán ejercidas con la autorización expresa de la máxima autoridad del Organismo.

ARTICULO 5°.- Déjase establecido que los letrados apoderados por medio de la presente no podrán prevalerse de las leyes de aranceles nacionales o provinciales, no pudiendo, ni aún finalizado sus mandatos, reclamar honorarios regulados a esta Administración cualquiera fuese la parte condenada en costas. Con carácter inexcusable, deberán dejar constancia al momento de la notificación de esta resolución, de su expresa e incondicional renuncia a percibir de esta Administración, honorarios regulados judicialmente tanto sean impuestos a su cargo o a cargo de la contraria.

ARTICULO 6°.- Dispónese que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. tendrá a su cargo la dirección, coordinación y supervisión de las acciones que realicen lo letrados apoderados por la presente resolución.

ARTICULO 7°.- Regístrese, notifíquese a los letrados apoderados y extiéndasele copia de la presente resolución debidamente certificada por la Gerencia de Asuntos Legales y archívese.

S.R.T.

RESOLUCION S.R.T. N° 1762

Dr. Juan H. Gonzalez Geviola
Superintendente de
Riesgos del Trabajo

Jefe de Despacho
Secretaría General

COPIA PARA TRASLADO

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY
QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL Y QUE ESTA VIGENTE.

DANIEL ERNESTO SEGOVIA
Abogado
Mat. S.T.J. Ctes. 3381 F. 112 L. XIV
C.U.I.T. 20-10567591/8

Ministerio de Producción y Trabajo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Certificado de Deuda Nº: 1709/2019

Ref: Expte. SRT Nº: 419147/19

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019

CERTIFICO, en ejercicio de las facultades conferidas a esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo por el art. 33, apartado 3 y el art. 46, apartado 3 de la Ley 24.557, que **GOMEZ MARCELO FABIAN** - CUIT **20346569426**, con domicilio en LOTE 44 CIRC V 000000 LOGROÑO SANTA FE (3066) mantiene con el FONDO DE GARANTÍA creado por el art. 33 apartado 1 de la Ley 24.557, una deuda de **$ 72,555.48** en concepto de cuotas omitidas, conforme lo establecido por el art. 28, inc. 3 de la Ley 24.557, calculada según las pautas señaladas por el Decreto N° 1223/03, según el siguiente detalle:

Fecha de Liquidación:	05/08/2016	**Fecha Desde:**	01/03/2015
Número de Liquidación:	61992/2016	**Fecha Hasta:**	30/04/2016
Deuda certificado:	$ 72,555.48		

Detalle de Deuda por Períodos

(P)	F905	Dto. 491	DDJJ	Período	Remuneración	Trabaj.	Cuota Variable	Cuota Fija	Días Omitidos	Cuota Resultante	Importe a Pagar
S	N		201503	201503	$ 33,120.00	18	9.71	7.01	31	$ 3,342.13	$ 5,013.20
S	N		201503	201504	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	30	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201504	201505	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201505	201506	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	30	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201506	201507	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201507	201508	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
N	N		201508	201509	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	30	$ 3,460.32	$ 5,190.48
N	N		201509	201510	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
N	N		201510	201511	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	30	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201511	201512	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201512	201601	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201601	201602	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	29	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201602	201603	$ 33,120.00	18	10.25	3.64	31	$ 3,460.32	$ 5,190.48
S	N		201603	201604	$ 33,120.00	18	10.49	1.67	30	$ 3,504.35	$ 5,256.52
											Deuda: $ 72,555.48

(P): Presentó Declaración Jurada: S: (si) - N: (no)

F905 / F931 sin empleados: S: (si) - N: (no)

Período: Mes en el cual el empleador debió estar afiliado por tener trabajadores bajo relación de dependencia.

(*) Períodos calculados en base al Decreto 491/97, atento que fueron cancelados con anterioridad a la vigencia del Decreto Nº 1223/03.

Deuda total del empleador al Fondo de Garantía: $ 72,555.48.

Ministerio de Producción y Trabajo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Certificado de Deuda Nº: 1709/2019

Ref: Expte. SRT Nº: 419147/19

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019

El presente Certificado tiene carácter de Título Ejecutivo por imperio de lo normado en el art.46, apartado 3, de la Ley Nº 24557.

Subgerencia de Control de Entidades

PROMUEVE EJECUCIÓN FISCAL POR COBRO DE CUOTA OMITIDA

Señor Juez:

DANIEL ERNESTO SEGOVIA, abogado, matrícula profesional Nº 3381, Monotributista, CUIT 20-10567591-8, **CUIF. 2562**, teléfono celular: 3794-683810 correo electrónico: danielsegovia@segoviayasoc.com, constituyendo domicilio en calle Salta Nº 1026 de la Ciudad de Corrientes a V. Sa. me presento y respetuosamente digo:

I-) PERSONERIA:

Que, conforme lo acredito con la copia de la Resolución S.R.T. N° 1762, he sido instituido mandatario de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO – CUIT Nº 33-68647168-9, con domicilio real en la calle Bartolomé Mitre Nº 751 de la Capital Federal, sobre cuya vigencia y autenticidad declaro bajo juramento.

II-) EXIMICIÓN DE PAGO DE ARANCEL DE COLEGIO:

Que en virtud de lo normado en el Art. 3º del Decreto 1204/2001 (B.O. 27/09/01), me encuentro exento del pago del arancel del Colegio de Abogados, bonos, derechos fijos y cualquier otro gravamen similar impuesto por la Legislación Nacional o Provincial, en mi carácter de Abogado del Estado, y tratándose de una presentación en representación de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, tal como se mencionara en el art. 6º de la Ley 25.344.

III-) OBJETO:

En tal carácter y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover APREMIO (Ejecución Fiscal) **por Cobro de CUOTAS OMIT**IDAS y adeudadas al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (art. 33 Ley 24.557), contra el señor **GOMEZ MARCELO FABIAN, CUIT. 20346569426**, con domicilio real en calle Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes; por la suma de **$ 72.555,48 (PESOS: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS),** con más sus intereses (Tasa Activa del B.N.A.) desde la fecha de la mora (05/08/2016) y hasta su efectivo pago, costos y costas.

IV-) TITULO EJECUTIVO:

El título ejecutivo lo constituye el **CERTIFICADO DE DEUDA N° 1709/2019** expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el día 10 de Diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el apartado 3 del artículo 46 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557.

El título base de la presente ejecución constituye instrumento público en los términos del artículo 289 inc. “c” del Código Civil y Comercial de la Nación.

V-) HECHOS:

Tal como surge del Certificado de Deuda adjunto, y habiéndose constatado de acuerdo con la información suministrada por la AFIP, se concluye que la demandada, adeuda

en concepto de **CUOTAS OMITIDAS** al Fondo de Garantía, a la fecha de la mora **(05/08/2016), la suma de $ 72.555,48**.

Se entiende por cuotas omitidas, las que debería haber abonado desde el inicio de vigencia de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (01/07/96) o al comienzo de su actividad si ésta hubiera ocurrido con posterioridad, hasta la suscripción del contrato con una Aseguradora.

El crédito reclamado tiene su origen en el incumplimiento por parte de la ejecutada de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 28 de la ley 24.557 (L.R.T.) (artículo reglamentado por el art. 17 del Decreto Nro. 334/96 cuyo apartado 1 fue modificado por el art. 19 del Decreto Nro. 491/97 y por el art. 1 del Decreto PEN Nº 1223/03 -B.O. 21-05-03-) el cual define como cuotas omitidas: "*... Las que hubiera debido pagar el empleador a una Aseguradora desde que estuviera obligado a afiliarse. El valor de la cuota omitida por el empleador no asegurado o autoasegurado será equivalente al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%) del valor que surja de aplicar la alícuota promedio de mercado para su categoría de riesgo. Inciso 2) Las que hubiera debido pagar el empleador a una aseguradora desde que estuviera obligado a declarar la obligación de pago o la contratación de un trabajador. El valor de la cuota omitida será proporcional a la obligación de pago o a la remuneración del trabajador contratado que se omitió declarar. La omisión del pago de las cuotas conforme al apartado que se reglamenta, hará pasible al empleador de las sanciones previstas en el art. 32, ap. 3 de la ley sobre riesgos del trabajo, cuando no fueran pagadas dentro de los quince (15) días de efectuada la intimación por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, o la aseguradora, en su caso, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de la ley 23.771".*

Art. 2º (Decreto 1223/03): La nueva forma de determinación del valor de la cuota omitida, conforme el apartado 1 del artículo 17 del Decreto 334/96, modificado por el Decreto 491/97 y sustituido por el Decreto 1223/03, será de aplicación a todas las cuotas omitidas no abonadas hasta a fecha de publicación del presente" (21/05/03).

En cumplimiento de las normas citadas, la S.R.T. hizo lugar a la formación del **Expte. S.R.T. N° 419147/19** en el que se expidiera el **CERTIFICADO DE DEUDA N° 1709/2019**, en cumplimiento de lo dispuesto por la L.R.T. y los Decretos 334/96, 491/97 y 1223/03.

VI-) <u>COMPETENCIA</u>:

Vuestra Señoría resulta competente para entender en la presente ejecución fiscal, atento a lo establecido en el artículo 46 apartado 3 de la Ley N° 24.557, Código Fiscal de la Pcia. de Corrientes y en el CPCC. de la Provincia de Corrientes, y concordantes.-

VII-) <u>DERECHO</u>:

Lo fundo en lo dispuesto en la Ley N° 24.557, Decretos N° 334/96, 491/97 y 1223/03; arts. 604 y 605 del C.P.C. y C. de la Provincia de Corrientes, Dec. Ley 9122/78, art. 289, inc. "c" del C.C.C.N.., doctrina y jurisprudencia aplicable en la materia.

VIII-) <u>TASA DE JUSTICIA</u>:

Atento lo prescripto por el art.13, inc. j) de la ley 23.898 –incorporado por ley 24.073-, corresponde se exima a mi asistida del pago de la tasa de justicia.

Atento lo prescripto por el Código Fiscal de la Provincia de Corrientes, mi mandante está exenta del pago de la Tasa Retributiva de Servicios Administrativos y Judiciales, en tanto es una entidad autárquica en Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación (a la época de la sanción de la Ley Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) tal como lo establece el artículo 35 de la Ley N° 24.557.

A todo evento, declaro que mi mandante es un organismo oficial que no tiene por objeto la venta de servicios ni la prestación de servicios a terceros a título oneroso.

Adicionalmente estimo del caso destacar, que de acuerdo a lo normado por el artículo 33, de la Ley 24.557, las cuotas omitidas, nutren, junto a otros recursos allí previstos, el Fondo de Garantía creado por la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Dicho fondo, de específica afectación, es destinado en forma exclusiva y excluyente, a sufragar las prestaciones que, conforme la Ley sobre Riesgos del Trabajo, corresponde percibir al trabajador víctima de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, en los casos que su empleador verifique insuficiencia patrimonial y ella sea declarada judicialmente.

De modo que, en tanto tales prestaciones revisten eminente naturaleza alimenticia, estimamos que tal naturaleza se proyecta sobre el conjunto de los recursos dinerarios que conforman el Fondo de Garantía, que tendrán, ante la eventualidad apuntada, al trabajador como destinatario.

Desde otra perspectiva cabe poner de relieve, que tanto la Ley Nº 24.557 en el inciso 1 de su art. 46 como el artículo 13, inciso e) de la Ley Nº 23.898, consagran el principio de gratuidad a favor del trabajador. Cierto es que en casos como el presente no es el trabajador el que actúa como legitimado activo en el proceso. Más estimamos también revelador de certeza que la acción instada se orienta a preservar un conjunto de bienes –el Fondo de Garantía- que, como dijimos, se ha conformado con la única finalidad de satisfacer las prestaciones que sí tienen al trabajador como legitimado para su percepción.

IX-) <u>RESERVA DE CASO FEDERAL</u>:

Para el hipotético caso que V. Sa. desestime lo aquí solicitado por tratarse la cuestión planteada en autos sobre la aplicación e interpretación de Leyes Federales, dejo planteada la expresa reserva de ocurrir por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, y por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo preceptuado por el art. 14 de la Ley 48.

X-) <u>AUTORIZACIONES</u>:

Solicito se autorice a consultar las actuaciones, a presentar escritos, a retirar copias, y diligenciar cédulas, oficios, y mandamientos, inclusive los que tengan que diligenciarse por el trámite de la Ley 22.172 (ley Provincial 3556), indistintamente al Dr. Juan Marcelo Segovia Irigoyen, abogado, matrícula 8359; y/o a la Dra. Lucía Alvaredo, abogada, matrícula Nº 10.340.

XI-) <u>RECUSA SIN EXPRESION DE CAUSA</u>:

Que, siguiendo precias instrucciones de mi representada, para el caso que la causa quede radicada en el JUZGADO DE EJECUCION TRIBUTARIA, a cargo del Dr. Alejandro Omar AQUINO BRITOS, vengo a recusarlo sin expresión de causa (Art. 14 del CPCC), solicitando que, en razón de la especialidad se pasen las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de esta Ciudad

XII-) <u>PETITORIO</u>:

Por lo expuesto a V. Sa. solicito:

1°) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, por denunciado el domicilio real de mi mandante y por constituido el domicilio legal indicado.

2°) Tenga por promovido el presente APREMIO (Ejecución Fiscal) por CUOTAS OMITIDAS contra el señor **GOMEZ MARCELO FABIAN,** por la suma de **$ 72.555,48**; en concepto de capital, con más los intereses correspondientes -desde la fecha de la mora (05/08/2016)- y hasta su efectivo e íntegro pago, gastos y costas del proceso.

3º) Tenga por acompañado el certificado de deuda original **N° 1709/2019**, se proceda a su reserva en la caja del Juzgado.

4º) Tenga presente lo manifestado en el punto II respecto a la eximición de pago de arancel de colegiación, haciéndose lugar a la misma.

5º) **Se libre Mandamiento de Intimación de Pago y embargo Ley 3556,** contra la ejecutada por el capital reclamado, con más la suma que V. Sa. presupueste provisoriamente para intereses y costas, otorgándome las más facultades de diligenciamiento, inclusive para sustituir.

6º) Se tenga presente lo manifestado en el punto VIII respecto a la Tasa de Justicia, haciéndose lugar a lo allí requerido.

7º) Se tenga presente la reserva del Caso Federal.

8°) Se tenga presente la autorización conferida en el punto X-) precedente para presentar escritos, retirar copias, diligenciar cédulas, oficios y/o mandamientos, con las facultades de estilo.

9°) Oportunamente, **se dicte sentencia Monitoria**, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto se haga íntegro pago a mi mandante del capital reclamado sus intereses, costos y costas.

10º) Se tenga presente que, en caso de quedar radicada la causa en el JUZGADO DE EJECUCION TRIBUTARIA, mi parte recusa al Dr. Alejandro Omar Aquino Britos, sin expresión de causa.

Tener presente y proveer de conformidad
<u>SERA JUSTICIA</u>.

Firmado Electrónicamente por el Dr. Daniel Ernesto Segovia
Mat. Profesional: 3381

Provincia de Corrientes
Poder Judicial

EXP 260115/24

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO"

N° 109802 Corrientes, 09 de Agosto de 2024.- **S**

1°) Téngase al Dr. Daniel Ernesto Segovia por presentado/a, parte, en representación *SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO*, con domicilio electrónico y legal constituídos, dándosele en autos la intervención que por derecho corresponda, en mérito a la copia de poder acompañado. 2°) Hágase saber que el presente tramitará por el proceso de estructura monitoria conforme los art.570 ss y cc, 516 ss y cc y Código Físcal de la Provincia de Corrientes en lo que no haya sido modificado. 3°) Téngase presente la documental acompañada. 4°) Por iniciada ejecución fiscal contra GOMEZ MARCELO FABIAN CUIT N.º 20346569426 por la suma de $72.555,48 . Hágase saber que la presente deberá notificarse conjuntamente con la sentencia monitoria mediante cédula papel, y en la misma deberán transcribirse los arts.30°, 117° y 444° del C.P.C.y C. de la Provincia. 5°) Líbrese mandamiento de embargo sobre bienes del demandado por la suma reclamada $72.555,48 con más $176444.00 presupuestado provisoriamente para responder por intereses y costas. Para su diligenciamiento concédase al Oficial de Justicia interviniente, facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio, solicitar ayuda de cerrajero y remover obstáculos y/o designar depositario judicial, como así también concédase amplias facultades para intervenir en el diligenciamiento al profesional interviniente para denunciar domicilio, bienes a embargo, e individualizarlos, designar depositarios, incluso sustituir, siempre y cuando fuere menester dichas medidas todo con la debida moderación del caso y conforme art. 58° inc.e y cc. del ROM y N, Acdo.38/06 del S.T.J. y 182 y cc del CPCC. Hágase saber al profesional que deberá cargar el proyecto de oficio en FORUM y acompañar en formato papel para su control y suscripción.- NOTIF.-

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
DANIEL EDGARDO BORCHES
Juez Civil y Comercial N.º 1
Corrientes - Capital

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES

EL DIA ..... DE .....

EXP 260115/24

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO"

N° 1108 Corrientes, 09 de Agosto de 2024.-

VISTOS: Estos autos del rubro, Expte. N° 260115/24

RESULTA:

I.- Que, el Dr. Daniel Ernesto Segovia, por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, promueve demanda de Ejecución Fiscal contra Marcelo Fabián Gómez – CUIT N.º 20-34656942-6 tendiente a hacer efectivo el cobro de la suma de $72.555,48, con mas sus intereses, gastos y costas.-

II.- Que, el título base de le ejecución es el Certificado de Deuda N° 1709/2019 liquidado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo el día 05/08/2016, de conformidad con lo dispuesto por el apartado 3 del art. 33 y del art. 46 apartado 3 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557.-

CONSIDERANDO:

I.- Que, del examen del título traído a ejecución, que reúne todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, conforme art. 518 del CPC y C, doctrina y jurisprudencia, corresponde dictar sentencia monitoria sin más trámite, conforme art. 570 del CPCC (Ley N° 6556).

II.- Que, corresponde aplicar los intereses legales sobre el capital de la suma reclamada, desde la mora (05/08/2016) hasta su efectivo pago.

III.- Que las costas conforme art. 333 del CPC y C corresponde se impongan a la demandada vencida.

Por ello es que;

FALLO:

1°) MANDANDO llevar adelante la ejecución contra el S**R. MARCELO FABIÁN GOMEZ – CUIT N°20-34656942-6** hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de **PESOS ($72.555,48) SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS**. Sobre el capital de dicha suma, se aplicará el interés citado en el considerando, desde la mora (05/08/2016) y hasta su efectivo pago.-

2º) IMPONIENDO LAS COSTAS de la presente a la demandada vencida.

3°) HACIENDO SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de los diez (10) días

podrá cumplir voluntariamente u **OPONERSE** a esta sentencia, deduciendo las defensas que pudieren corresponder.

4°) NOTIFICANDO la presente en el domicilio fiscal del ejecutado con las copias de la demanda y documental acompañada conforme arts. 107 y 109 del CPC y C.-

5°) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-

Fdo. electrónicamente por:
DANIEL EDGARDO BORCHES
Juez Civil y Comercial N.º 1
CORRIENTES

Poder Judicial
de la Provincia de Corrientes

Comprobante de Notificación Enviada

Número: 834402
Organismo JUZG. CIVIL Y COM. NRO. 1 - Corrientes (Capital)
Expte: EXP 260115/24
Radicación JUZG. CIVIL Y COM. NRO. 1 - Corrientes (Capital)
Carátula
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO

Título Notificación SENTENCIA MONITORIA.EJECUCION FISCAL

Fecha de Alta 15/08/24 04:00
Detalle
.

Profesionales Notificados	Fecha Notificación
SEGOVIA, DANIEL ERNESTO	15/08/24 04:00

Archivos

EXP198022_20_NC476618726957.PDF

EXP 260115/24

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO"

Expte N° 260.115/24 - Sec, 2 6 de Septiembre de 2024 12:28

De: "Juzg.Civil y Comercial No. 1" <cedulascivil1sec2@juscorrientes.gov.ar>

Para: "Mandamientos" <cedulasley3556@juscorrientes.gov.ar>

260115 Saladas fs.pdf (204,7 KB) Descargar | Eliminar
260115 Copia Traslado.pdf (6,4 MB) Descargar | Eliminar
Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

Buen día, adjunto cédula ley 3.556 digital con sus copias para traslado a sus efectos correspondientes. Saludos cordiales.-

Dr. José Evaristo López
Abogado Prosecretario
Juzg. Civil y Comercial N°1-Capital

N°113458 Corrientes, 06 de Septiembre de 2.024.-N*
Hágase saber que en la fecha se suscribe proyecto de cédula ley 3.556 y se lo remite vía correo institucional. Notif.-

Firmado electrónicamente por el
Dr. José Evaristo López
Abogado Prosecretario - Juzg. Civil y Comercial N°1-
Corrientes Capital

06 SEP 2024
SUPER. R.T.
Dirección de Mandamientos y Notificaciones
Entrada 06 SEP 2024
Nº 818

Juzgado de origen: *Civil y Comercial N° 1*

De la Ciudad de Corrientes

Juez: *Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES*

Secretaria: *Dr. José Evaristo López*

Parte Actora: Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Expte. N° 260115/24

Ciudad: *Corrientes Capital*

CEDULA Ley 3556

Al señor
GOMEZ MARCELO FABIAN
Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS. (Domicilio Fiscal)
Provincia de Corrientes:

SE LE HACE SABER A UD. QUE: En los autos caratulados: **"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ EJECUCION FISCAL", Expte. Nº 260115/24,** que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de ésta Ciudad, sito en calle 9 de Julio Nº 1099, 2do. Piso, a cargo del Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES, Juez; Secretaría del Dr. José Evaristo López, donde se ha dispuesto el libramiento de la presente a los efectos de hacerle saber de la iniciación de la presente causa y notificarle la Resolución y Sentencia Monitoria que, como mayor recaudo seguidamente se transcribe en la parte pertinente que lo ordena y que dice: **Nº 109802 - Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "1°) Téngase al Dr. Daniel Ernesto Segovia por presentado/a, parte, en representación SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, con domicilio electrónico y legal constituídos, dándosele en autos la intervención que por derecho corresponda, en mérito a la copia de poder acompañado. 2°) Hágase saber que el presente tramitará por el proceso de estructura monitoria conforme los art. 570 ss y cc, 516 ss y cc y Código Fiscal de la Provincia de Corrientes en lo que no haya sido modificado. 3°) Téngase presente la documental acompañada. 4°) Por iniciada ejecución fiscal contra GOMEZ MARCELO FABIAN CUIT Nº 20346569426 por la suma de $ 72.555,48 . Hágase saber que la presente deberá notificarse conjuntamente con la sentencia monitoria mediante cédula papel, y en la misma deberán transcribirse los arts. 30°, 117° y 444° del C.P.C. y C. de la Provincia. 5°) ... Notifíquese". Fdo. Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------Y, Nº 1108 – Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "VISTOS: ... RESULTA: ... y CONSIDERANDO: ... FALLO: 1°) MANDANDO llevar adelante la ejecución contra el SR. MARCELO FABIÁN GOMEZ – CUIT N° 20-34656942-6 hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de PESOS ($ 72.555,48) SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. Sobre el capital de dicha suma, se aplicará el interés citado en el considerando, desde la mora (05/08/2016) y hasta su efectivo pago. 2°) IMPONIENDO LAS COSTAS de la presente a la demandada vencida. 3°) HACIENDO SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de los diez (10) días podrá cumplir voluntariamente u OPONERSE a esta sentencia, deduciendo las defensas que pudieren corresponder. 4°) NOTIFICANDO la presente en el domicilio fiscal del ejecutado con las copias de la demanda y documental acompañada conforme arts. 107 y 109 del CPC y C. 5°) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE". Fdo. Electrónicamente por el Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez** del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------

Artículo 30. Domicilio. Quien comparezca al proceso deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista o represente, de conformidad con las normas de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ambos requisitos han de cumplirse en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia. Se notificarán en el domicilio electrónico todas las notificaciones que no deban serlo en el real. En caso de omisión del domicilio real, las notificaciones que debería realizarse en ese domicilio se practicarán en el domicilio electrónico y ante la falta de denuncia o cambio de éste serán notificadas en forma automática.

Artículo 117. Entrega del instrumento a personas distintas. En el caso anterior, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo 116. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 444. Cédula al domicilio del demandado. En caso de no existir una presentación anterior, la citación se hará por medio de cédula en soporte papel que se entregará al demandado en su domicilio real juntamente con las copias a que se refiere el artículo 109. En caso de que al practicarse la notificación el demandado no se encontrare en el domicilio identificado por el demandante, se dejará aviso para que espere al día siguiente en un horario determinado y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 117. Si fuera inexacto el domicilio indicado, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

La Presente cédula, con las copias que se acompañan, a saber: 1) Copia de demanda en dos (2) fs.; 2) Certificado de deuda en dos (2) fs.; y 3) Copia de Poder General en una (1) foja; todo lo cual hace un **Total de CINCO (05) fojas**, todas debidamente suscriptas, será diligenciada por el personal de la Oficina de Notificaciones de los Tribunales de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes.

QUEDA UD. LEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Corrientes, 06 de Septiembre de 2024.

LOPEZ Jose Evaristo

Firmado digitalmente por LOPEZ Jose Evaristo
Fecha: 2024.09.06 12:20:30 -03'00'

Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Saladas

De: Cedulas Ley 3556 <cedulasley3556@juscorrientes.gov.ar>
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2024 12:35
Para: 'Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Saladas'
Asunto: RV: Expte N° 260.115/24 - Sec, 2
Datos adjuntos: 260115 Saladas fs.pdf; 260115 Copia Traslado.pdf

Buenos días, se reenvía cedula para su diligenciamiento.
Una vez cumplimentado remitir al Correo Institucional del Juzgado y a esta Dirección.

Saludos Cordiales

Dirección General de Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

De: Juzg.Civil y Comercial No. 1 [mailto:cedulascivil1sec2@juscorrientes.gov.ar]
Enviado el: viernes, 6 de septiembre de 2024 12:28
Para: Mandamientos
Asunto: Expte N° 260.115/24 - Sec, 2

Buen día, adjunto cédula ley 3.556 digital con sus copias para traslado a sus efectos correspondientes. Saludos cordiales.-

Dr. José Evaristo López
Abogado Prosecretario
Juzg. Civil y Comercial N°1-Capital

Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente. Ley Provincial Nro 5.951

Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente. Ley Provincial Nro 5.951

Cédula N° 818
Expte. N° 260115/24
JCYC N° 1 - Corrientes

N° 505 Saladas, Ctes 06 de Septiembre de 2024

Por recibido. Se remite la presente cedula sin diligenciar debido a que no cumplimenta con lo dispuesto por el Art 8 Ley 22172 y Art 14 inc e) REDIGEMyN. Notif.

OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES *SALADAS - Ctes.*

Poder Judicial - Ctes.

Provincia de Corrientes
Poder Judicial

EXP 260115/24

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO"

Juzgado de origen: ***Civil y Comercial Nº 1***
De la Ciudad de Corrientes
Juez: ***Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES***
Secretaria: ***Dr. José Evaristo López***
Parte Actora: Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Expte. Nº 260115/24
Ciudad: ***Corrientes Capital***

CEDULA Ley 3556

Al señor
GOMEZ MARCELO FABIAN
Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS, (Domicilio Fiscal)
Provincia de Corrientes:

SE LE HACE SABER A UD. QUE: En los autos caratulados: **"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ EJECUCION FISCAL", Expte. Nº 260115/24,** que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de ésta Ciudad, sito en calle 9 de Julio Nº 1099, 2do. Piso, a cargo del Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES, Juez; Secretaría del Dr. José Evaristo López, donde se ha dispuesto el libramiento de la presente a los efectos de hacerle saber de la iniciación de la presente causa y notificarle la Resolución y Sentencia Monitoria que, como mayor recaudo seguidamente se transcribe en la parte pertinente que lo ordena y que dice: **Nº 109802 - Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "1°) Téngase al Dr. Daniel Ernesto Segovia por presentado/a, parte, en representación SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, con domicilio electrónico y legal constituídos, dándosele en autos la intervención que por derecho corresponda, en mérito a la copia de poder acompañado. 2°) Hágase saber que el presente tramitará por el proceso de estructura monitoria conforme los art. 570 ss y cc, 516 ss y cc y Código Fiscal de la Provincia de Corrientes en lo que no haya sido modificado. 3°) Téngase presente la documental acompañada. 4°) Por iniciada ejecución fiscal contra GOMEZ MARCELO FABIAN CUIT Nº 20346569426 por la suma de $ 72.555,48 . Hágase saber que la presente deberá notificarse conjuntamente con la sentencia monitoria mediante cédula papel, y en la misma deberán transcribirse los arts. 30°, 117° y 444° del C.P.C. y C. de la Provincia. 5°) ... Notifíquese". Fdo. Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------Y, Nº 1108 – Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "VISTOS: ... RESULTA: ... y CONSIDERANDO: ... FALLO: 1°) MANDANDO llevar adelante la ejecución contra el SR. MARCELO FABIÁN GOMEZ – CUIT N° 20-34656942-6 hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de**

PESOS ($ 72.555,48) SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. Sobre el capital de dicha suma, se aplicará el interés citado en el considerando, desde la mora (05/08/2016) y hasta su efectivo pago. 2º) IMPONIENDO LAS COSTAS de la presente a la demandada vencida. 3°) HACIENDO SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de los diez (10) días podrá cumplir voluntariamente u OPONERSE a esta sentencia, deduciendo las defensas que pudieren corresponder. 4°) NOTIFICANDO la presente en el domicilio fiscal del ejecutado con las copias de la demanda y documental acompañada conforme arts. 107 y 109 del CPC y C. 5°) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE". Fdo. Electrónicamente por el Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------

Artículo 30. Domicilio. Quien comparezca al proceso deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista o represente, de conformidad con las normas de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ambos requisitos han de cumplirse en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia. Se notificarán en el domicilio electrónico todas las notificaciones que no deban serlo en el real. En caso de omisión del domicilio real, las notificaciones que debería realizarse en ese domicilio se practicarán en el domicilio electrónico y ante la falta de denuncia o cambio de éste serán notificadas en forma automática.

Artículo 117. Entrega del instrumento a personas distintas. En el caso anterior, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo 116. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 444. Cédula al domicilio del demandado. En caso de no existir una presentación anterior, la citación se hará por medio de cédula en soporte papel que se entregará al demandado en su domicilio real juntamente con las copias a que se refiere el artículo 109. En caso de que al practicarse la notificación el demandado no se encontrare en el domicilio identificado por el demandante, se dejará aviso para que espere al día siguiente en un horario determinado y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 117. Si fuera inexacto el domicilio indicado, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

La Presente cédula, con las copias que se acompañan, a saber: 1) Copia de demanda en dos (2) fs.; 2) Certificado de deuda en una (1) fs.; y 3) Copia de Poder General en una (1) foja; todo lo cual hace un **Total de Cuatro (04) fojas**, todas debidamente suscriptas, será diligenciada por el personal de la Oficina de Notificaciones de los Tribunales de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes.

A los efectos del diligenciamiento se encuentra debida y legalmente facultado el **Dr. Daniel Ernesto Segovia**, abogado Matrícula Profesional Nº 3381, inclusive para sustituir.

QUEDA UD. LEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Corrientes, 04 de octubre de 2024.

06 SEP 2024
SUPER. R.T.
Dirección de Mandamientos y Notificaciones
Entrada 06 SEP 2024
Nº 818

Juzgado de origen: *Civil y Comercial N° 1*

De la Ciudad de Corrientes

Juez: *Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES*

Secretaria: *Dr. José Evaristo López*

Parte Actora: Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Expte. N° 260115/24

Ciudad: *Corrientes Capital*

CEDULA Ley 3556

Al señor
GOMEZ MARCELO FABIAN
Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS. (Domicilio Fiscal)
Provincia de Corrientes:

SE LE HACE SABER A UD. QUE: En los autos caratulados: **"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ EJECUCION FISCAL", Expte. Nº 260115/24,** que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de ésta Ciudad, sito en calle 9 de Julio Nº 1099, 2do. Piso, a cargo del Dr. DANIEL EDGARDO BORCHES, Juez; Secretaría del Dr. José Evaristo López, donde se ha dispuesto el libramiento de la presente a los efectos de hacerle saber de la iniciación de la presente causa y notificarle la Resolución y Sentencia Monitoria que, como mayor recaudo seguidamente se transcribe en la parte pertinente que lo ordena y que dice: **Nº 109802 - Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "1°) Téngase al Dr. Daniel Ernesto Segovia por presentado/a, parte, en representación SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, con domicilio electrónico y legal constituídos, dándosele en autos la intervención que por derecho corresponda, en mérito a la copia de poder acompañado. 2°) Hágase saber que el presente tramitará por el proceso de estructura monitoria conforme los art. 570 ss y cc, 516 ss y cc y Código Fiscal de la Provincia de Corrientes en lo que no haya sido modificado. 3°) Téngase presente la documental acompañada. 4°) Por iniciada ejecución fiscal contra GOMEZ MARCELO FABIAN CUIT Nº 20346569426 por la suma de $ 72.555,48 . Hágase saber que la presente deberá notificarse conjuntamente con la sentencia monitoria mediante cédula papel, y en la misma deberán transcribirse los arts. 30°, 117° y 444° del C.P.C. y C. de la Provincia. 5°) ... Notifíquese". Fdo. Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------Y, Nº 1108 – Corrientes, 09 de Agosto de 2024. "VISTOS: ... RESULTA: ... y CONSIDERANDO: ... FALLO: 1°) MANDANDO llevar adelante la ejecución contra el SR. MARCELO FABIÁN GOMEZ – CUIT N° 20-34656942-6 hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de PESOS ($ 72.555,48) SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. Sobre el capital de dicha suma, se aplicará el interés citado en el considerando, desde la mora (05/08/2016) y hasta su efectivo pago. 2°) IMPONIENDO LAS COSTAS de la presente a la demandada vencida. 3°) HACIENDO SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de los diez (10) días podrá cumplir voluntariamente u OPONERSE a esta sentencia, deduciendo las defensas que pudieren corresponder. 4°) NOTIFICANDO la presente en el domicilio fiscal del ejecutado con las copias de la demanda y documental acompañada conforme arts. 107 y 109 del CPC y C. 5°) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE". Fdo. Electrónicamente por el Dr. Daniel Edgardo Borches, Juez** del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad de Corrientes.----------

Artículo 30. Domicilio. Quien comparezca al proceso deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista o represente, de conformidad con las normas de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ambos requisitos han de cumplirse en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia. Se notificarán en el domicilio electrónico todas las notificaciones que no deban serlo en el real. En caso de omisión del domicilio real, las notificaciones que debería realizarse en ese domicilio se practicarán en el domicilio electrónico y ante la falta de denuncia o cambio de éste serán notificadas en forma automática.

Artículo 117. Entrega del instrumento a personas distintas. En el caso anterior, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo 116. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 444. Cédula al domicilio del demandado. En caso de no existir una presentación anterior, la citación se hará por medio de cédula en soporte papel que se entregará al demandado en su domicilio real juntamente con las copias a que se refiere el artículo 109. En caso de que al practicarse la notificación el demandado no se encontrare en el domicilio identificado por el demandante, se dejará aviso para que espere al día siguiente en un horario determinado y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 117. Si fuera inexacto el domicilio indicado, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

La Presente cédula, con las copias que se acompañan, a saber: 1) Copia de demanda en dos (2) fs.; 2) Certificado de deuda en dos (2) fs.; y 3) Copia de Poder General en una (1) foja; todo lo cual hace un **Total de CINCO (05) fojas**, todas debidamente suscriptas, será diligenciada por el personal de la Oficina de Notificaciones de los Tribunales de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes.

QUEDA UD. LEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Corrientes, 06 de Septiembre de 2024.

LOPEZ Jose Evaristo

Firmado digitalmente por LOPEZ Jose Evaristo
Fecha: 2024.09.06 12:20:30 -03'00'

Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Saladas

De: Cedulas Ley 3556 <cedulasley3556@juscorrientes.gov.ar>
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2024 12:35
Para: 'Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Saladas'
Asunto: RV: Expte N° 260.115/24 - Sec, 2
Datos adjuntos: 260115 Saladas fs.pdf; 260115 Copia Traslado.pdf

Buenos días, se reenvía cedula para su diligenciamiento.
Una vez cumplimentado remitir al Correo Institucional del Juzgado y a esta Dirección.

Saludos Cordiales

Dirección General de Mandamientos y Notificaciones
Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

De: Juzg.Civil y Comercial No. 1 [mailto:cedulascivil1sec2@juscorrientes.gov.ar]
Enviado el: viernes, 6 de septiembre de 2024 12:28
Para: Mandamientos
Asunto: Expte N° 260.115/24 - Sec, 2

Buen día, adjunto cédula ley 3.556 digital con sus copias para traslado a sus efectos correspondientes. Saludos cordiales.-

Dr. José Evaristo López
Abogado Prosecretario
Juzg. Civil y Comercial N°1-Capital

Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente. Ley Provincial Nro 5.951

Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente. Ley Provincial Nro 5.951

Cédula N° 818
Expte. N° 260115/24
JCYC N° 1 - Corrientes

N° 505 Saladas, Ctes 06 de Septiembre de 2024

Por recibido. Se remite la presente cedula sin diligenciar debido a que no cumplimenta con lo dispuesto por el Art 8 Ley 22172 y Art 14 inc e) REDIGEMyN. Notif.

OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES *SALADAS - Ctes.*

Poder Judicial - Ctes.

Juz. Civil y Com N° 1 – Secretaría N° 2
C: 1644

SOLICITA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES

Señor Juez:

DANIEL ERNESTO SEGOVIA, abogado, matrícula profesional Nº 3381, **CUIF. 2562,** correo electrónico: **danielsegovia@segoviayasoc.com**, teléfono celular: 3794-683810, por la representación acreditada, en los autos caratulados: **"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO", Expte. Nº 260115/24,** a V. Sa. respetuosamente digo:

Que teniendo en consideración que el estado del proceso y las constancias de la causa y advirtiendo la importante acreencia que tiene mi representada para con la ejecutada y, habiendo sido informado que podría encontrarse en proceso de insolvencia; vengo, en los términos del Art. 195 del CPCC., a solicitar **se decrete la Inhibición General de Bienes con carácter de pronto despacho**.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 195 del CPCC., de la Provincia; desconociendo la existencia de bienes de propiedad de la ejecutada; y, considerando la importante suma de dinero que adeuda a mi representada; vengo por medio del presente memorial, siguiendo precisas instrucciones recibidas, a **solicitar se decrete la Inhibición General de Bienes de la ejecutada de: GOMEZ MARCELO FABIAN, CUIT. 20346569426,** con domicilio real en calle Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes; comprensiva del monto demandado y la suma presupuestada.

De considerarlo procedente Señor Juez, solicito decrete la medida y disponga su anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Automotor, Registro Público de Comercio y Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes, facultándome para llevar adelante su diligenciamiento, con amplias facultades de ley al suscripto y/o a la **Dra. LUCIA ALVAREDO**, inclusive para sustituir.

Tener presente y proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA.

Firmado Electrónicamente por el Dr. Daniel Ernesto Segovia
Mat. Profesional: 3381

EXP 260115/24

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ GOMEZ MARCELO FABIAN S/ APREMIO"

N° 127968 Corrientes, 19 de Marzo de 2025.- m

Agréguese cédula sin diligenciar, téngase presente y hágase saber.----------
Proveyendo las presentaciones digitales de la parte actora: "SOLICITA SE CERTIFIQUE DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULA LEY 3556", "SOLICITA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES" y "URGE SE DECRETE LA INHIBICION GENERAL DE BIENES – SE CERTIFIQUE LA DILIGENCIA DE LA CEDULA LEY 3556 CON CARÁCTER DE PRONTO DESPACHO": Atento a lo peticionado, y constancias de autos de conformidad a lo prescripto por el art. 195, DECRETASE LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES DEL DEUDOR: **GOMEZ MARCELO FABIAN CUIT N.º 20346569426**. A los fines pertinentes líbrese oficios de estilo al Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Automotor, Registro Público de Comercio y Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes, conforme lo prescriben los arts. 195° y 571° del CPCC. El proyecto de oficio para el RPI deberá ser presentado via FORUM en formato PDF y soporte papel y los demás oficios en formato de texto. Deberán transcribirse en el cuerpo del oficio el Art. 61 inc. a) del C. P. C. y C. y el PTO DUODÉCIMO 2) del Acuerdo N° 14/22 del STJ. Una vez firmado digitalmente se pondrá a su disposición en IURIX WEB para descargar y enviar via e-mail o imprimir y diligenciar físicamente, según corresponda. Teniéndose presente al letrado interesado y/o quien designe para el diligenciamiento de los mismos con facultades de ley incluso la de sustituir. Trabada que fuera la medida notifíquese en la forma dispuesta por los arts. 108 inc. f.; 114 y 168 del CPCC.----------
Atento a lo peticionado, informe sobre la cédula Ley 3556 librada en autos oportunamente, habiendo vuelto sin diligenciar la misma y advertido el proveyente que por Auto N°109802 del 09 de Agosto de 2024, se ordenó el libramiento de cédula soporte papel, cuando en atención al domicilio denunciado en el memorial de demanda "..calle Bolívar Nº 1787 de la Ciudad de SALADAS, Provincia de Corrientes..", correspondía cédula Ley 3556. En consecuencia, líbrese nueva cédula Ley 3556, a los mismos fines y efectos que la anterior, notificación del Auto N°109802 del 09 de agosto de 2024, la Sentencia N°1108 del 09/08/2024, y el presente proveído. Dése intervención y facultades de ley. Notif.-

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Dra. Anahí G. González Davis
Juez Subrogante
Juzgado Civil y Com. N°1
Capital